



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **49457/2022** promossa da:

CINZIA PAMPALONI (C.F. PMPCNZ60R47H501Z), con il patrocinio dell'avv. PISACANE
MICAELA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SANTO, 25 00195 ROMA presso il
difensore avv. PISACANE MICAELA

ATTORE/I

contro

OTTAVIANI ALESSIO (C.F. LSSTVN89H27H501E), con il patrocinio dell'avv. ROITER
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA DI VILLA ADRIANA 140 00010 TIVOLI-VILLA
ADRIANA presso il difensore avv. ROITER FEDERICA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Parte attrice:

NEL MERITO

In Via Principale

– A) accertare e dichiarare l'esistenza di un accordo tra madre e figli nei termini descritti nelle
premesse dell'atto di citazione da intendersi qui trascritti e riprodotti e per l'effetto condannare
Alessio Ottaviani alla restituzione del 50% dell'immobile di Piazza Giureconsulti 26 - Roma -, del

25% dell'immobile di Marina Velka, Via degli Alvethna n. 164/A ed euro 514.991,34 relativi ai soldi esteri da lui arbitrariamente detenuti o la diversa quota maggiore o minore ritenuta di giustizia;

B) accertare e dichiarare la nullità del versamento dei denari operato dalla Sig.ra Pampaloni sul libretto del figlio Alessio n. 82058312/86 con ogni conseguenza di legge;

C) accertare e dichiarare l'obbligo assunto da Alessio Ottaviani in ordine alla restituzione dei soldi donati all'estero e rientrati in Italia dopo lo scudo fiscale e per l'effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione in favore della madre della somma di euro 514.991,34 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

Con vittoria di spese e compensi per avvocato che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriormente specificare nella sede delle note 183 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si riserva di articolare i mezzi istruttori nella competente sede delle note ex art. 183 c.p.c.

Con ogni più ampia riserva anche in ragione delle avverse difese.

Parte convenuta:

Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Milano *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso, così giudicare

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*

In via preliminare:

- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per i motivi di cui in premessa;
- dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito per i motivi di cui in premessa e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma;
- dichiarare nullo l'atto di citazione in quanto è stata modificata la domanda attorea, in palese contrasto con il provvedimento del Giudice del 12.04.2023 che richiedeva una mera integrazione della *causa petendi*.
- Accertare l'avvenuta violazione dell'integrità del contraddittorio per l'esistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. ed ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte Federico Ottaviani ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
- Respingere la domanda di sequestro conservativo avanzata dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia poiché infondata in fatto e in diritto, non sussistendo né il *fumus boni iuris* né il *periculum in*

mora per i motivi sopra esposti.

Si richiede, sin da ora, la condanna alle spese di lite sia relativamente alla prima richiesta di sequestro conservativo a cui la controparte vi ha espressamente rinunciato, sia la condanna alle spese processuali per la presente nuova ed infondata richiesta di sequestro conservativo.

Nel merito:

A. Rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto e non provate.

B. **In via riconvenzionale**, condannare l'attrice al rimborso delle spese condominiali e delle utenze anticipate dal convenuto per un ammontare complessivo di € 3.925,47.

C. Condannare la ricorrente al pagamento dei compensi e delle spese legali della presente procedura, comprese le spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statutale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l’azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).

L’esame delle questioni seguirà il criterio della *ragione più liquida* (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

Nel corso della causa è stata formulata richiesta di sequestro conservativo. Non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta e nelle conclusioni non sono state reiterate le richieste istruttorie. Le conclusioni di parte attrice sono consistite nel richiamo alle conclusioni in atti e cioè a quelle di cui in citazione poiché non formulate in sede di prima memoria ex art 183 VI comma cpc.

È opportuno trascrivere l’ordinanza di rigetto del sequestro invocato dalla parte attrice che sintetizza le domande introdotte e le argomentazioni svolte in sede di valutazione sommaria.

La causa ha come antefatto, nella narrazione della parte attrice/ricorrente, il trasferimento di denaro e immobili tra Sergio Pampaloni e Cinzia Pampaloni (rispettivamente padre e figlia) in occasione della causa introdotta dalla sig.ra Santecchi (cfr allegato 3 all’atto di citazione) rispettivamente moglie di Sergio Pampaloni e madre di Cinzia Pampaloni, per ottenere il risarcimento dei danni per 3 miliardi di lire.

Il trasferimento del patrimonio aveva lo scopo di eludere l’eventuale condanna al pagamento a favore della sig.ra Santecchi, dunque la sig.ra Cinzia Pampaloni (figlia di Santecchi) ha riferito di

aver ricevuto 3 miliardi lire e poi suggerito al padre di intestare ai nipoti (Alessio Ottaviani e Francesco Ottaviani) la nuda proprietà al 100% di Piazza Giureconsulti e il 50% di Marina Velca in data 13.1.2001 (cfr. All.4 alla citazione).

Tra madre e figli sarebbe poi intervenuto un accordo per il quale i figli (tra cui Alessio Ottaviani), venuta meno la possibilità per Cinzia Pampaloni di essere citata in giudizio dalla Santecchi, avrebbero restituito i beni alla madre Sig.ra Cinzia Pamaplioni.

Inoltre, anche la madre avrebbe trasferito ai figli del denaro, vale a dire proprio il denaro che gli sarebbe pervenuto dal padre Sergio sempre al fine, come espressamente scritto nell'atto introduttivo di "tutelare il patrimonio" ponendo in essere una serie di atti tra cui l'apertura di due libretti intestati ai figli, Federico e Alessio Ottaviani (cfr. All. libretti in atti): libretto n. 82058312/86 versandone la somma di £ 195.000.000 a favore di Alessio e libretto n. 8205832/87 depositandone la somma di £. 113.029,083 in favore di Federico; in base all'accordo fiduciario avrebbero dovuto essere restituiti.

Allo stesso scopo vi sarebbe stata anche la costituzione di un fondo patrimoniale di circa 870.00,00 euro (cfr. All. fondo patr.in atti). E un altro miliardo e mezzo sarebbe stato trasferito su conto estero in Montecarlo, il conto era intestato a Cinzia Pampaloni con delega al padre e al marito.

Il sig. Ottaviani Franco si sarebbe impossessato di parte di tale denaro, da cui la sentenza nr .9784/17 di cui si dirà.

*La sig.ra Pampaloni ha dunque sostenuto di aver diritto alla: *ripetizione di indebito delle somme di denaro che aveva trasferito ai figli, posto che sarebbe stato provato il versamento fatto da parte attrice sul libretto primi frutti di Alessio, all'epoca minorenne; **azione di adempimento degli accordi fiduciari intervenuti tra la Sig.ra Pampaloni da un lato e i Sig.ri Federico e Alessio Ottaviani dall'altro, relativamente alle somme estere, trasferite mediamente da Franco Ottaviani, in relazione alle quali, ambedue i figli avrebbero riconosciuto la natura fiduciaria dell'intestazione di somme e assunto in Italia l'obbligo della loro restituzione; *** azione di adempimento dell'obbligo assunto con accordo tra le parti di restituire gli immobili e/o reintegrare la madre del valore equivalente alla legittima perduta (de cuius Sergio Pampaloni deceduto nel 2006) in cambio della rinuncia della madre ad agire per la riduzione delle donazioni fatte in vita da Sergio Pampaloni ai due nipoti, Federico e Alessio Ottaviani; In subordine, azione ex art. 2043 c.c., per aver Alessio Ottaviano dolosamente ordito e messo in atto un piano diretto a*

trarre in inganno la madre, al fine di far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di riduzione,

Il Tribunale osserva

Preliminarmente si rileva che a fronte della richiesta della madre Cinzia Pampaloni di restituzione del patrimonio (denaro e immobili) la valutazione del Tribunale non può riguardare i “motivi” e cioè le spinte psicologiche che hanno indotto al compimento di donazioni anche indirette, ma piuttosto è necessario verificare se la causa tipica sia connotata nei termini del patto fiduciario così come allegato dalla parte attrice. Pertanto, il trasferimento del patrimonio che avviene a titolo gratuito (successione da Sergio Pampaloni e donazione da Cinzia Pampaloni e da Franco Ottaviani) può essere superato – sul presupposto della validità dell'atto – dalla prova del patto fiduciario che dovrebbe evidenziare l'obbligo di ritrasferire.

E' certamente emersa una complicata relazione familiare che investe trasversalmente generazioni e gli elementi di fatto descritti connotano una litigiosità diffusa che non permette in questa fase di ravvisare elementi di indegnità e ingratitudine che dovrebbero essere desunti proprio dalle cause in corso.

Venendo alle produzioni documentali depositate da parte attrice, si osserva che dalla lettura della sentenza nr 9784/17 emerge che la controversia (introdotta da Cinzia Pampaloni per ottenere la condanna di Ottaviani Franco alla restituzione di euro 107.000,00 depositati sui libretti bancari intestati ai figli) si risolveva con la condanna di Franco Ottaviani alla restituzione di 107.000,00 euro. La causa era intrapresa da Cinzia Pampaloni quale tutrice di Alessio Ottaviani, al tempo minorenne. Dalla lettura della successiva sentenza nr 18698/21 emerge che, a sua volta, Cinzia Pampaloni veniva condannata a pagare a favore di Ottaviani Alessio euro 107.000,00 proprio perché è stato accertato il successivo omesso versamento dell'importo (“recuperato” grazie alla sentenza nr 984/17) sul conto intestato a Ottaviani Alessio.

Non vi è nemmeno l'apparenza del diritto alla restituzione invocata in forza di un asserito negozio fiduciario (si ricorda che tale è il negozio in cui il fiduciante si accorda con il fiduciario affinché il primo trasferisca al secondo la piena proprietà di un bene che quest'ultimo dovrà amministrare per poi ritrasferirlo al fiduciante). Come anticipato il trasferimento degli immobili è avvenuto in forza di donazione (cfr all.3 di parte attrice) per atto pubblico da Sergio Pampaloni ai nipoti tra cui Alessio Ottaviani qui convenuto. All'atto aveva partecipato anche Cinzia Pampaloni e il marito poiché i figli erano minorenni.

Come detto non è stato depositato nessun accordo scritto, e la natura fiduciaria del trasferimento ammette la prova per testi solo nel caso debbano essere provati obblighi – connessi – al patto fiduciario, ipotesi non riconducibile al caso in oggetto, in cui i testi dovrebbero dimostrare – in tesi- che quella donazione era in realtà il trasferimento temporaneo della proprietà al fine di eludere le ragioni creditorie di un soggetto non parte di questo giudizio, sig.ra Santecchi. In questo senso si richiama la Cassazione nr n. 7179 del 04/03/2022 (Rv. 664196 - 01) la quale bene sintetizza quale sia il “margine di ammissibilità” della prova testimoniale nel caso di negozio fiduciario: In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).

Pertanto, l'ammissibilità della testimonianza sul tema in oggetto può avvenire alle condizioni precisate dalla Suprema Corte, ma in ogni caso si deve evidenziare, e tale ragione in questa fase è assorbente, che nemmeno sono stati indicati i sommari informativi.

Si osserva ulteriormente che il motivo posto alla base del trasferimento è stato espressamente indicato nella necessità di eludere le ragioni creditorie della sig.ra Santecchi, e non nel demandare l'amministrazione del bene con obbligo di ri-trasferimento, come generalmente avviene con il patto fiduciario, aspetto che paleserebbe piuttosto, sempre in tesi, una simulazione assoluta (cfr. distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale).

Riferisce la parte attrice che lei e i figli si accordarono al fine di evitare l'azione di riduzione delle donazioni fatte in vita dal de cuius (Sergio Pampaloni deceduto nel 2006) ai nipoti. L'accordo avrebbe previsto che i figli si sarebbero impegnati a restituire gli immobili o reintegrare in denaro l'equivalente monetario della legittima spettante alla madre e quest'ultima non avrebbe intrapreso l'azione di riduzione. Anche rispetto tale prospettazione non vi è prova dell'accordo detto.

È stata invocata altresì la condanna ex art 2043 c.c. al risarcimento del danno subito della Pampaloni che ha descritto la condotta di Ottaviani Alessio quale persona indegna/ingrata con conseguente nullità della donazione e diritto alla restituzione degli importi versati; anche sotto questo profilo si osserva però che allo stato non vi è prova, nemmeno nei termini dell'apparenza tipici di questa fase, della dedotta indegnità.

Ne consegue il rigetto della domanda cautelare, con condanna al pagamento delle spese di questa fase che tenuto conto del valore di causa e della natura cautelare si liquidano in euro 9782,00 oltre iva e spese generali al 15%, con applicazione del parametro medio per la fase di studio e introduttivo e decisorio e applicazione del parametro minimo per la fase di trattazione tenuto conto della concreta attività espletata che non ha visto una istruttoria complessa

P.Q.M.

Rigetta la domanda di sequestro conservativo formulata da Cinzia Pampaloni e la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9782,00 oltre iva cpa e spese generali a favore di Alessio Ottaviani.

Invita le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa.”

Va premesso che i documenti allegati alla comparsa conclusionale depositata dalla sig.ra Cinzia Pampaloni non sono stati letti, poiché nemmeno è stata allegata ai sensi dell'art. 153 cpc la necessità della rimessione in termini nel deposito degli stessi.

Si osserva che anche dopo la lettura degli atti depositati dalle parti – connotati da analitica e faticosa descrizione delle difficili vicende familiari che comunque non assumono rilevanza al fine del decidere se non affaticando la lettura – la valutazione compiuta in sede sommaria deve essere confermata.

Al fine di favorire la più ampia argomentazione possibile, va evidenziato che non può essere valorizzata in questa sede la mancata disponibilità a raggiungere un accordo conciliativo da parte del sig. Alessio Ottaviani, il quale ha spiegato la propria ritrosia alla conciliazione, da una parte, evidenziando che si trattava di casi di mediazione obbligatoria, e d'altra parte, richiamando il numero di cause introdotte dalla madre.

In questa sentenza non si può valutare la domanda di nomina di un amministratore di sostegno, circostanza che in astratto appare comprensibile qualora effettivamente la sig.ra Cinzia Pampaloni fosse affetta da ludopatia.

Le sentenze nr 9784/17 e nr 18698/21 coprono il dedotto e il deducibile e quindi una volta che viene accertato chi deve essere il titolare di quelle somme, deve essere esclusa l'ammissibilità di domande rivolte a valutare la titolarità di quelle medesime somme attraverso differenti cause petendi; una volta che una sentenza è passata in giudicato, il diritto accertato non può essere messo in discussione mediante nuove argomentazioni (simulazioni, nullità ecc.); è stato accertato che le somme spettano ad Alessio Ottaviano e la sig.ra Cinzia Pampaloni è stata condannata a restituire gli importi ad Alessio Ottaviano.

Nemmeno nelle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 VI comma cpc è stato chiarito se l'interposizione sia fittizia o reale. Negli atti di parte attrice si legge di un obbligo di custodia da parte del figlio; della esigenza di tutelare il patrimonio con trasferimento ai figli per il "fondato timore di sequestro di tutti i conti correnti e delle case...", facendo riferimento alle iniziative giudiziarie della sig.ra Santecchi, madre della sig.ra Pampaloni, in sede di separazione dal padre della sig.ra Pampaloni Cinzia, sig. Pampaloni Sergio.

La sig. Cinzia Pampaloni, al fine di dimostrare l'esistenza di un accordo fiduciario ha richiamato il doc. 11 allegato alla citazione nella causa riunita nr 149/2023 che reca il seguente contenuto: *"Mia madre rinunci a qualunque pretesa sui soldi scudati e rimpatriati e di qualunque altra cifra nei confronti dei figli – casa di Roma sarà venduta solo quando nonna non ci sarà più e il ricavato diviso per tre in parti uguali tra me, Federico e mia madre. Quando nonna non ci sarà più il 50% di Marina Velka passerà a mamma... QUESTE SONO LE CONDIZIONI!"*.

Quello che viene definito documento e che reca la scrittura sopra indicata in corsivo, è però un foglio scritto in stampatello senza data e senza firma. Condizione minima per riconoscere uno scritto come documento, e dunque attribuirgli efficacia probatoria (art 2702 c.c.), richiede necessariamente la sottoscrizione; e cioè l'individuazione del soggetto al quale va ricondotto il pensiero indicato nello scritto poi, in presenza della sottoscrizione, se ne può disconoscere l'attribuzione. Inoltre, il documento deve essere collocato nel tempo attraverso la data. I messaggi whatsapp sono costituiti da foto di fogli di carta scritti in stampatello senza firma.

La "consulenza di parte" del geom. Luigi Burrelli, non esprime alcun carattere tecnico né scientifico, si tratta sostanzialmente di una testimonianza scritta, che per le ragioni già espresse non

è ammissibile. La giurisprudenza della Suprema Corte citata in sede di conclusionale dalla parte attrice non è pertinente al caso in oggetto; infatti, le sentenze citate non sono altro che la declinazione dell'art. 2724 c.c. Va ricordato che la interposizione rappresentata dalla sig.ra Pampaloni assume il carattere della interposizione fittizia con i conseguenti limiti probatori (art. 1417 c.c.).

Sulla premessa, come detto, dell'omessa qualificazione del tipo di interposizione, vanno verificate le sentenze citate da parte attrice al fine di argomentare sull'ammissibilità della prova testimoniale e si osserva che:

dalla consultazione Italgiure Web emerge che la Cass. nr 904/24 è del tutto estranea al tema della prova nella interposizione; si tratta di sentenza con cui si è proceduto ad estinguere ai sensi dell'art. 391 cpc del giudizio per rinuncia del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

Cass. nr 3857/16 si riferisce al diritto di servitù,

Va detto per eshaustività che la Cassazione ha aperto alla possibilità della testimonianza per provare la simulazione relativa e non assoluta (tale sarebbe nel caso in oggetto) *“In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si allegghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.”* (Cass. nr.10459/25).

Riguardo alla Cassazione nr 1538/20 si osserva che si riferisce al caso in cui il fiduciario (nel caso in oggetto, seguendo la tesi di parte attrice, sarebbe il sig. Alessio Ottaviani) ammette che la proprietà del bene sia in capo al fiduciante (e cioè nel caso in oggetto alla madre sig.ra Cinzia Pampaloni); ma evidentemente questa sentenza non è di utilità poiché Alessio Ottaviani contesta e non ammette che la titolarità sia della madre.

Stessa valenza ha la Cassazione a SSUU nr 6459/2020 la cui massima recita: *“la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'istituzione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della*

"contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria."

I fatti per i quali agisce in questa sede la parte attrice risalgono poi al 2006-2007 quanto alle somme di denaro e quanto alle proprietà immobiliari al 2001 (tenuto cioè conto della Convenzione di Lugano e della donazione -cfr doc.3 allegata alla 2 memoria nr.2 di parte convenuta- effettuata ai nipoti Federico Ottaviani non parte in questa causa e Alessio Ottaviani, dal nonno Sergio Pampaloni). Sul punto si osserva pertanto la prescrizione delle azioni fatte valere da Cinzia Pampaloni.

Anche la richiesta di risarcimento del danno ex art 2043 c.c invocata dalla parte attrice va rigettata, non è stato provato un fatto illecito, un danno causalmente connesso e una condotta colposa o dolosa.

Nelle conclusioni la parte attrice ha richiamato le precisazioni formulate in atti e dunque quelle di cui alla citazione, pertanto senza insistere nelle richieste istruttorie.

La domanda riconvenzionale formulata da Alessio Ottaviano va rigettata non è stato depositato il consuntivo approvato dall'assemblea condominiale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del D.M. 55/14 col valore indeterminato complessità media euro 10560,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande di parte attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Condanna la sig.ra Cinzia Pampaloni al pagamento delle spese di lite a favore di Alessio Ottaviani, che liquida in euro 10560,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.

Milano, 29 marzo 2026

Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo